

1515747-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... antecedentes (0102188-33.2014.8.26.0050 - tráfico de drogas e 0023021-98.2013.8.26.0050 - roubo), motivo pelo qual elevo a pena-base 1/6 acima do mínimo: 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo a atenuante da confissão. Por outro lado, considerando as mesmas certidões da fase anterior (fls. 26/37), observo a multirreincidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515747-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515747-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCOS CUNHA DO NASCIMENTO FILHO, 27 anos de idade à época dos fatos, qualificado a fl. 18, como incurso nas sanções impostas no art. 157, § 2º, II, c.c. o art. 14, II, todos do CP.

Narra a denúncia que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 21h16min, na Avenida Sapopemba, nº 10548, Sapopemba, nesta cidade e comarca, Marcos Cunha do Nascimento Filho, 27 anos de idade à época dos fatos, qualificado a fl. 18, agindo de maneira livre, consciente e previamente ajustado e com unidade de propósitos e desígnios com mais um indivíduo não identificado, tentou subtrair para proveito próprio, mediante violência, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00, e uma mochila, avaliada em R\$ 100,00, pertencentes à vítima Alessandro Sousa Barros, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (v. boletim de ocorrência às fls. 22/24, declarações da vítima de fls. 06, auto de avaliação de fls. 20).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado (juntamente com seu comparsa), abordou a vítima, que estava sentada em uma cadeira do Supermercado Assai, perguntou se ela era policial e, em seguida, anunciou o assalto, ordenando que a vítima entregasse tudo de valor e a mochila que trazia consigo.

Como a vítima estava sentada com a mochila nas costas e o seu aparelho celular

estava guardado dentro do bolso da calça, o denunciado e seu comparsa empurraram a vítima, que foi ao solo, tomando diversos chutes, e tentaram arrancar a mochila que estava em suas costas.

Nesse instante, policiais militares, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram a vítima caída ao solo e dois indivíduos tentando arrancar sua mochila. Os policiais obtiveram êxito em deter o denunciado, tendo o comparsa se evadido.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado. Indagado informalmente, o denunciado afirmou que iria roubar o supermercado e pensou que a vítima era policial.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido até o Distrito Policial.

Interrogado em solo policial, o denunciado permaneceu em silêncio (v. interrogatório de fls. 07).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 42/44).

Em 18/07/22, foi recebida a denúncia (fls.62/63).

Laudo pericial de lesão corporal (fls. 80/81).

Réu citado em audiência (fls.85). Defesa prévia apresentada em audiência (fls.85).

Manutenção da denúncia em audiência (fls.85).

Em audiência realizada em 09/08/2022, estavam presentes o réu, a vítima Alessandro e a testemunha Davi. Ausente a testemunha Paulo Henrique. Ouvida a testemunha Davi. Em razão de problemas técnicos com o microfone do dispositivo eletrônico utilizado pela vítima, não foi possível realizar a sua oitiva. Insistência do MP na oitiva da vítima e da testemunha Paulo Henrique (fls.85/87).

Audiência. Desistência da oitiva do policial Paulo Henrique. Prova oral. Debates. DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.22/24), no laudo pericial de lesão corporal da vítima (fls. 80/81), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Davi Menezes, em juízo, disse que sua equipe estava em patrulhamento pela Av. Sapopemba, quando avistou o réu, junto com um parceiro, em luta corporal com a vítima, tentando subtração de sua mochila. Narrou que no momento que foram (ele e equipe) abordar os 2 (dois) indivíduos, um se evadiu e conseguiram prender o outro (réu), em flagrante. Acrescentou que a vítima relatou que apanhou, recebendo chutes e socos. Por fim, disse que o réu confessou a prática do roubo, sob o fundamento de que precisava pagar dívidas.

A vítima, Alessandro Sousa, em juízo, reconheceu o réu. Narrou que: estava esperando seu açaí, numa lanchonete; chegaram dois rapazes, perguntando se ele (vítima) era policial; começaram (o réu e seu comparsa) a puxar sua mochila; durante a ação, segurou a mochila e, após o início de agressões, inclusive advindas do réu, entrou em luta corporal com um deles; ato contínuo, acabou (a vítima) caindo no chão, ficou com algumas lesões leves (laudo fls. 80/81). Por fim, narrou que um dos assaltantes fugiu e a polícia prendeu o outro (réu), em flagrante.

O réu, Marcos Cunha, no interrogatório, confessou. Disse que realmente foi com um comparsa Visaram à prática do roubo. Negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas a segurou. O seu comparsa foi quem entrou em luta corporal com a vítima Está-se diante de prova inequívoca, que ratificou tudo quanto foi dito em solo investigativo: não há dúvidas a respeito da tentativa de roubo, pelo réu, em concurso com terceiro não identificado.

Assim, o réu, previamente ajustado e com desígnios em comum com seu comparsa, tentou subtrair a mochila da vítima, mediante violência. A multiplicidade de roubadores é fator facilitador do delito e de seu êxito.

De outra banda, a vítima apresentou resistência, segurando a mochila, momento em que entraram (vítima e réu) num embate corporal, tempo suficiente, para a chegada da polícia. O comparsa fugiu e o crime não se consumou, por vontade alheia à do réu: a resistência da vítima, com posterior detenção policial.

Diante do quadro probatório acima descrito, de rigor a condenação.

Passo a dosar e individualizar a pena.

O crime de roubo (art. 157, CP) possui pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na primeira fase, o crime não foge à espécie. Consigno que a violência é inerente ao crime de roubo, o laudo pericial revelando a existência de escoriações na vítima (fls. 80/81). Nenhum acréscimo extraordinário comportando em razão da agressão.

No mais, atento às folhas de antecedentes e certidões (fls. 26/37), verifico a presença de Maus Antecedentes (0102188-33.2014.8.26.0050 – tráfico de drogas e 0023021-98.2013.8.26.0050 – roubo), motivo pelo qual elevo a pena-base 1/6 acima do mínimo: 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo a atenuante da confissão. Por outro lado, considerando as mesmas certidões da fase anterior (fls. 26/37), observo a multirreincidência (0077271-47.2014.8.26.0050 – posse de arma em desacordo com a lei e 0102188-33.2014.8.26.0050 – tráfico de drogas). Por essa razão, compenso parcialmente a agravante, na razão de 1/8. Pena: 5 anos e 3 meses reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, observo a existência da causa de aumento por concurso de pessoas (§2º, II), tendo o réu agido na comparsa de terceiro não identificado, motivo pelo qual fixo o aumento na proporção de 1/3.

De outra banda, fixo a diminuição por tentativa (art. 14, II, do CP), também na razão de 1/3 (mínimo), considerado o iter criminis: a vítima resistiu, impedindo a subtração de sua mochila e, somente por este motivo, o crime não se consumou.

Como conclusão dos parágrafos anteriores (compensados aumento e diminuição. Nada refletindo na pena.

Desse modo, torno definitiva a pena intermediária: 5 anos e 3 meses de reclusão, e 12 dias-multa .

Considerando o quantum de pena aplicada e o perfil desvirtuado do réu (reincidência e Maus Antecedentes), a evidenciar sua tendência às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

Associados a tais motivos e, ainda, que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro eventual recurso, em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MARCOS CUNHA DO NASCIMENTO FILHO, como incurso nas sanções impostas nos art. 157, §2º, II, c.c. o art. 14, II, todos do CP, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano  
Juiz de Direito  
Sentença Proferida.